

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, **conheço do recurso.**

Como relatado, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à aferição da legitimidade passiva da apelada C. E. DOS REIS LIMA ME, diante da extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC (ID 31097340), ao argumento de que o veículo causador do sinistro já teria sido alienado anteriormente ao evento danoso.

De início, cumpre assentar que **a legitimidade das partes deve ser analisada à luz da teoria da asserção, isto é, em status assertionis, considerando-se as alegações deduzidas na petição inicial.** Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “a legitimidade para a causa deve ser aferida com base nas afirmações do autor contidas na inicial”.

Nesse sentido, colaciono:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA . PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. MULTA DO ART. 1 .021, § 4º, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 . Segundo a jurisprudência do STJ, **"as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial"** (AgRg no AREsp n. 655.283/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 18/3/2015(...)) (AgInt nos EREsp n . 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016). 5 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1760178 RS 2018/0206596-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - TEORIA DA ASSERÇÃO - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - DESCABIMENTO - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA - MEDIDA IMPOSITIVA. **Segundo a teoria da asserção, a legitimidade para a causa é verificada pela pertinência abstrata da pretensão inicial com o direito material controvertido. Concluindo-se, in status assertionis, que o autor é o possível titular do direito alegado na peça de ingresso, bem como, que o réu deve suportar a eventual procedência da demanda, estará configurada a legitimidade das partes.** (TJ-MG - Apelação Cível: 51382199020238130024, Relator.: Des .(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2024)

Na exordial (**ID 31097302**), os autores afirmam que o caminhão VW/8 160 DRX 4x2, placas OTP-7430, que teria atropelado e causado a morte de SEBASTIÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA

em 16/04/2017, encontrava-se registrado em nome da apelada à época do sinistro, circunstância corroborada pelo CERTIFICADO DOS DADOS CADASTRAIS DO VEÍCULO (ID 11678906) e pela CONSULTA DE VEÍCULOS EM OUTROS ESTADOS E PARÁ (ID 11678908), documentos que indicam como proprietária C. E. DOS REIS LIMA ME, sendo a transferência formal apenas em 02/10/2018.

A sentença recorrida, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, apoiou-se exclusivamente no contrato particular de compra e venda juntado pela ré (ID 27374820), entendendo que a tradição teria ocorrido em julho/2013, aplicando a Súmula 132 do STJ.

Contudo, a conclusão adotada pelo Juízo a quo não se sustenta.

Primeiramente, porque **a questão da efetiva tradição do bem móvel, quando controvertida e dependente de prova, não pode ser resolvida em sede de análise de legitimidade passiva, sob pena de indevida antecipação do mérito.** A aferição de quem detinha, de fato, a posse e o poder de disposição do veículo no momento do acidente é matéria intrinsecamente ligada à responsabilidade civil, exigindo dilação probatória adequada.

A aplicação da Súmula 132 do STJ (“A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante do acidente que envolva o veículo alienado”) pressupõe a efetiva alienação e tradição do bem, o que não se pode ter por incontroverso no presente caso.

O contrato particular (ID 27374820) indica celebração em julho/2013, com reconhecimento de firmas em 2015, além de consignar que o veículo estava submetido à alienação fiduciária. A CONSULTA DE VEÍCULOS (ID 11678908) demonstra que, em dezembro/2016, o bem permanecia registrado em nome da apelada e sob gravame fiduciário. O CERTIFICADO DE DADOS CADASTRAIS (ID 11678906) atesta que a transferência registral somente se deu em 02/10/2018, data posterior ao acidente (16/04/2017).

Há, portanto, controvérsia relevante acerca da efetiva tradição e da responsabilidade pelo veículo, que não pode ser dirimida de plano, sem instrução probatória, mormente quando os autores impugnaram a validade e eficácia do contrato e sustentaram a impossibilidade jurídica da alienação diante da existência de alienação fiduciária.

Ademais, a sentença deixou de enfrentar, de modo específico, os documentos colacionados pelos autores (IDs 11678906 e 11678908), os quais, em tese, infirmariam a conclusão adotada, limitando-se a afirmar a comprovação da alienação com base no contrato particular. Tal circunstância revela fundamentação insuficiente, em afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, segundo o qual não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Por fim, tratando-se de ação indenizatória fundada em responsabilidade civil por acidente de trânsito com resultado morte, a análise acerca da existência de vínculo de preposição (art. 932, III, do CC), da culpa do condutor e do nexo causal demanda instrução probatória, não se

mostrando adequada a extinção prematura do feito.

Assim, reconhecida a legitimidade passiva da apelada em status assertionis, e constatado error in procedendo na extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC, impõe-se a cassação da sentença **(ID 31097340)**, com o regular prosseguimento do feito na origem.

Não se mostra possível o julgamento imediato do mérito por esta instância, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, porquanto a causa não se encontra madura, havendo necessidade de dilação probatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO E DOU PROVIMENTO** ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se dê regular prosseguimento ao feito, com a devida instrução e julgamento do mérito.

É como voto.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora